

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1229

5 de mayo de 2026

Presentado por señora *Soto Aguilú*

*Referido a las Comisiones de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio,
Seguros y Cooperativismo; y de Agricultura*

LEY

Para enmendar los Artículos 2 y 3 de la Ley 39-2006, conocida como la “Carta de Derechos y Deberes del Agricultor”, a los fines de atemperar sus disposiciones con las de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”; enmendar el Artículo 7 de la Ley Núm. 61 de 23 de agosto de 1990, según enmendada, conocida como “Ley para el Fomento y Desarrollo de la Industria Pesquera y la Acuicultura”, con el propósito de proveer para que se le ofrezcan orientaciones a los pecadores comerciales sobre los requisitos para solicitar o renovar la certificación de Agricultor Bona Fide y los beneficios e incentivos aplicables bajo la Ley 60-2019; facultar al Departamento de Agricultura para que, en coordinación con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, de ameritarse, adopten o atemperen cualquier reglamentación necesaria para implantar esta Ley; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 39-2006, conocida como “Carta de Derechos y Deberes del Agricultor”, se aprobó bajo la premisa de que en Puerto Rico los agricultores han sido pieza fundamental en nuestra economía. Sin embargo, el Gobierno se había visto en la obligación de establecer programas, incentivos y legislación que ayude a estos a competir en un mercado que cada vez exige más inversión y recibe más competencia. Dentro de esa

política pública, se entendió meritorio establecer una Carta de Derechos y Deberes del Agricultor, para de esta forma consignar los derechos que cobijarán a los trabajadores de la agricultura y a su vez establecer los deberes de estos.

Dicho lo anterior, la Ley 39-2006, antes citada, define a un agricultor bona fide como “toda persona natural o jurídica que posea legalmente una finca y que la dedique a la agricultura en general, incluyendo todas sus ramificaciones como la ganadería, avicultura, apicultura, frutos menores, horticultura, acuicultura, pesca y demás que tenga una certificación vigente expedida por el Secretario de Agricultura y que derive el cincuenta por ciento (50%) o más de su ingreso bruto de un negocio agrícola como operador, dueño o arrendatario”.

Por otra parte, define “negocio agrícola” como la operación o explotación de uno o más de los siguientes negocios:

- (i) La labranza o cultivo de la tierra para la producción de frutos y vegetales, especies para condimento y toda clase de alimentos para seres humanos y animales;
- (ii) La crianza de animales para la producción de carne, leche y huevos;
- (iii) Crianza de caballos de carrera de pura sangre y la crianza de caballos de paso fino puros de Puerto Rico;
- (iv) Maricultura, pesca comercial y acuicultura;
- (v) Producción comercial de flores y plantas ornamentales para el mercado local y de explotación;
- (vi) Cultivo de vegetales por método hidropónico; y
- (vii) Cualquier otra producción comercial que así estime el Secretario denominar como negocio agrícola.

Sin embargo, posteriormente fue aprobada la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, mediante la cual se consolidaron las decenas de decretos, incentivos, subsidios, reembolsos, o beneficios contributivos o financieros existentes, incluyendo aquellos dirigidos a los agricultores bona fide. Ahora bien, el Código de Incentivos, por lo abarcador del nuevo marco legal y administrativo que creó, en lo que respecta a la solicitud, evaluación, concesión o denegación de incentivos por parte del Gobierno de Puerto Rico, redefinió los términos “agricultor bona fide” y “negocio agrícola”, sin contemplar las definiciones previamente establecidas en la “Carta de Derechos y Deberes del Agricultor”.

Toda vez que las definiciones contenidas en la Ley 39-2006 no son idénticas a las establecidas en la Ley 60-2019, lo que puede provocar diferencias interpretativas y administrativas en la aplicación de ambas leyes, con esta Ley las atemperamos para que haya consistencia y claridad.

Finalmente, se enmienda la Ley Núm. 61 de 23 de agosto de 1990, según enmendada, conocida como “Ley para el Fomento y Desarrollo de la Industria Pesquera y la Acuicultura”, con el propósito de proveer para que se les ofrezcan orientaciones a los pecadores comerciales sobre los requisitos para solicitar o renovar la certificación de Agricultor Bona Fide y los beneficios e incentivos aplicables bajo la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”.

Sobre lo aquí propuesto, valga indicar que la pesca comercial forma parte del entramado productivo de Puerto Rico y constituye una actividad de importancia económica, alimentaria, comunitaria y cultural para numerosas familias y comunidades costeras de Puerto Rico. La realidad del pescador comercial puertorriqueño exige que el Estado no solo reconozca el valor de esta actividad, sino que también se les oriente sobre los mecanismos de certificación, elegibilidad e incentivos aplicables a este sector.

El ordenamiento jurídico vigente ya reconoce, en términos generales, la inclusión de la pesca comercial dentro de las actividades agrícolas o agroindustriales elegibles para

fines de certificación y acceso a beneficios. La Ley 39-2006, reconoce entre los derechos del agricultor el poder acogerse a beneficios legales al realizar actividades en la agricultura, acuicultura y pesca comercial.

De igual forma, la Ley 60-2019, dispone beneficios contributivos y municipales para Agricultores Bona Fide que se dediquen a la maricultura, pesca comercial y acuicultura.

No obstante, la experiencia práctica del sector pesquero ha puesto de manifiesto que el reconocimiento abstracto de la pesca comercial dentro del marco bona fide no necesariamente se traduce en acceso real, claro y uniforme a la certificación ni a los beneficios e incentivos disponibles. Por tanto, se hace necesario que, el Secretario de Agricultura encamine aquellos esfuerzos que se entiendan necesarios, para que los pescadores comerciales tengan acceso a la información apropiada, para que puedan beneficiarse de los beneficios provistos en el Código de Incentivos de Puerto Rico, por llevar a cabo una actividad elegible.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se enmiendan los incisos (f) y (g) del Artículo 2 de la Ley 39-2006, para
2 que lean como sigue:

3 “Artículo 2.- Definiciones.

4 Los términos utilizados en esta Ley tendrán el significado que a continuación se
5 expresa:

6 ...

7 (f) “Agricultor bona fide” —Significa toda persona natural o jurídica que durante
8 el Año Contributivo para el cual reclama deducciones, exenciones o beneficios provistos
9 por el Capítulo 8 del Subtítulo B de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como

1 “Código de Incentivos de Puerto Rico”, tenga una Certificación de Agricultor Bona Fide
2 vigente.

3 (g) “Negocio agrícola” — Es la operación o explotación de uno o más de los
4 siguientes negocios:

5 (i) La labranza o cultivo de la tierra para la producción de frutos y vegetales,
6 especies para condimento y toda clase de alimentos para seres humanos y animales; o
7 materias primas para otras industrias;

8 (ii) La crianza de animales para la producción de carne, leche y huevos, entre otras,
9 utilizadas para alimentos de seres humanos, o materias primas para otras industrias;

10 (iii) Crianza de caballos de carrera de pura sangre, la crianza de caballos de paso
11 fino y la crianza de caballos de paseo;

12 (iv) Las operaciones agroindustriales o agropecuarias que compren la materia
13 prima que se produce en Puerto Rico, siempre que esta esté disponible;

14 (v) Los productores, elaboradores o esterilizadores de leche y sus agentes, siempre
15 y cuando la leche que se utilice se extraiga del ordeño en Puerto Rico;

16 (vi) Operaciones dedicadas al empaque, envase o clasificación de productos
17 agrícolas cultivados en Puerto Rico que forman parte del mismo negocio agroindustrial.

18 Las operaciones que sean exclusivamente de empaque, envase o clasificación de
19 productos agrícolas no constituirán de por sí un negocio agroindustrial;

20 (vii) Maricultura, pesca comercial y acuicultura;

(viii) La Producción comercial de flores, plantas y gramíneas ornamentales para el mercado local y de exportación, sin incluir los servicios profesionales de paisajistas;

(ix) Cultivo de vegetales por método hidropónico, las casetas y demás equipo utilizado para estos fines;

(x) La elaboración de granos para el consumo de las empresas pecuarias por asociaciones compuestas de Agricultores Bona Fide;

(xi) La crianza de gallos de pelea y para la reproducción de espuelas; y

(xii) Cualquier otra producción comercial que, previa recomendación de elegibilidad del Secretario de Agricultura, el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio mediante el Reglamento de Incentivos y en consulta con el Secretario de Agricultura considere como negocio agropecuario o agroindustrial, siempre que éste no vaya en contra del propósito del Código de Incentivos de Puerto Rico.”

Sección 2.- Se enmienda el inciso (a) del Artículo 3 de la Ley 39-2006, para que lea como sigue:

“Artículo 3.- Derechos.

Los agricultores en Puerto Rico tendrán los siguientes derechos:

(a) A recibir una certificación de agricultor bona fide, para efectos de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, y acogerse a los beneficios que establece este, al realizar actividades elegibles.

...”

Sección 3.- Se añade un nuevo inciso (8) al Artículo 7 de la Ley Núm. 61 de 23 de agosto de 1990, según enmendada, para que lea como sigue”

“Artículo 7.- Funciones y deberes del Programa.

El Programa tendrá aquellas funciones que propendan a promover y desarrollar la industria pesquera, incluyendo, pero sin limitarse a:

...

(8) Llevar a cabo la coordinación necesaria con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, para orientar a los pescadores comerciales sobre los requisitos para solicitar o renovar la certificación de Agricultor Bona Fide; los beneficios e incentivos aplicables bajo la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”; la documentación requerida para acreditar elegibilidad; y los remedios administrativos disponibles en caso de denegatoria, archivo o controversia.”

Sección 4.- El Departamento de Agricultura, en conjunto con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, de ameritarse, adoptarán o atemperarán la reglamentación necesaria para implantar esta Ley dentro de un término no mayor de ciento ochenta (180) días, contados a partir de su vigencia.

Sección 5.- Cláusula de Separabilidad.

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, inciso, oración, palabra, artículo, sección o parte de esta Ley fuere declarada nula, inconstitucional o inválida por un tribunal con jurisdicción competente, la sentencia dictada a tal efecto no afectará,

- 1 perjudicará ni invalidará las demás disposiciones de esta Ley, las cuales permanecerán
- 2 en pleno vigor y efecto.

3 Sección 6.- Vigencia.

- 4 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.